

0003975-05.2017.8.26.0529

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 17/01/2022

... à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que os réus traficavam no local. Vejamos.

10.1.) Giovani, policial civil, ouvido às fls. 332, aduziu que estavam investigando o tráfico de drogas em Pirapora do Bom Jesus e que, por meio de interceptação telefônica, tomaram conhecimento que BENEDITO, chefe do tráfico no bairro do Bom ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

1ª Vara Cível

Rua Professor Eugênio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0003975-05.2017.8.26.0529 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0003975-05.2017.8.26.0529

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 191/2017 - Delegacia de Polícia de

Pirapora do Bom Jesus, 103/2017 - Delegacia de Polícia de Pirapora do Bom Jesus

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Benedito Carlos de Souza Junior e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de WELLINGTON DAVIDA DA SILVA ROCHA e BENEDITO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, devidamente qualificados nos autos. Alega o autor que, no dia 09 de março de 2017, durante o período da tarde, na Rua Guerino Merli, nº 62, cidade de Pirapora do Bom Jesus, comarca de Santana de Parnaíba, WELLINGTON trazia consigo e guardava um tijolo de maconha (THC), com peso líquido de 262,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Consta, ainda, da denúncia que no dia 09 de março de 2017, às 22:30 horas, na Rua João Manoel de Souza, nº 18, cidade de Pirapora do Bom Jesus, comarca de Santana de Parnaíba, BENEDITO tinha em depósito e guardava 49 trouxinhas e 19 eppendorfs contendo cocaína, com peso líquido total de 40,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.2.) Segundo o apurado, na ocasião dos fatos policiais civis realizavam o monitoramento de linhas telefônicas com autorização judicial de diversos indivíduos envolvidos na comercialização de drogas, incluindo os denunciados, e constataram que estes realizariam o transporte de entorpecentes do bairro de Itaquera (São Paulo) para o município de Pirapora do Bom Jesus.

1.3.) Apurou-se, ainda, que BENEDITO voltaria de moto, enquanto WELLINGTON retornaria de ônibus, tendo os policiais decidido abordar este último, no momento em que descia do coletivo em Pirapora do Bom Jesus.

1.4.) Na abordagem, todavia, WELLINGTON notou a presença dos policiais e se evadiu, ocasião em que ligou para BENEDITO e informou o local em que havia abandonado os entorpecentes.

1.5.) Os policiais então ficaram de campana, até o momento em que André Ferreira Porto foi ao local informado e pegou um tijolo de maconha, sendo preso em flagrante pelos agentes (autos nº 0000507-91.2017.8.26.0542). Na residência de André ainda foi localizada outra quantidade de maconha e crack.

1.6.) Por fim, constatou-se através do monitoramento das linhas telefônicas que BENEDITO dizia estar escondido em sua residência.

1.7.) Os policiais então se deslocaram até o imóvel, porém não obtiveram êxito em alcançá-lo, narrando que o investigado fugiu pelos fundos da casa. Na residência de WELLINGTON foram apreendidos 19 eppendorfs e 49 trouxinhas de cocaína.

1.8.) Estariam os réus, portanto, incursos no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Constam do inquérito policial a portaria de instauração (fls.06/07), o boletim de ocorrência (fls.16/19), os autos de exibição e apreensão (fls.20/21 e 25/26), o laudo da interceptação telefônica (fls.121/143), o laudo de identificação das chamadas telefônicas (fls.175/195) e o laudo de constatação (fls.28/30).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.77/79, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína.

3.) Notificados (fls.245 e 273), os réus apresentaram defesa prévia (fls.249/251 e 277/286), mas, a r. decisão de fls.291/293 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes.

4.1.) Interrogados, os réus negaram a acusação.

4.1.1.) WELLINGTON aduziu que retornava de Carapicuíba e que havia usado entorpecentes, estando, ainda, com um pouco de maconha e de cocaína em seu bolso para uso pessoal. Relatou que, ao avistar os policiais, dispensou os entorpecentes no mato e fugiu para uma pedreira. Ainda, disse conhecer BENEDITO de vista e negou ter ido à Itaquera (fls.372)

4.1.2.) BENEDITO aduziu não ter drogas em sua casa e que ficou sabendo da apreensão por sua genitora. Disse que na época era usuário e que não tinha envolvimento com o tráfico. Declarou que usava drogas com WELLINGTON e que este era seu amigo e lhe

acompanhou, na garupa da motocicleta Falcon de seu vizinho, até Itaquera para resolver a questão de uma outra motocicleta (fls.333).

5.) Vieram alegações finais por memoriais, quando a acusação pugnou pela procedência da ação nos termos da denúncia. Na dosimetria da pena, requereu a elevação da pena base pela conduta social reprovável, a agravação da pena de BENEDITO pela reincidência e o afastamento do tráfico privilegiado. Ainda, defendeu a impossibilidade de substituição da pena e requereu a fixação do regime inicial fechado (fls.372/382).

6.) BENEDITO, por seu turno, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal (fls.334/348 e 385).

6.1.) WELLINGTON, requereu absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório; subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de porte para uso próprio, o reconhecimento do tráfico privilegiado com a fixação da pena no mínimo legal e o regime inicial aberto (fls.388/390).

É o relatório.
Fundamento.

7.) A ação é procedente.

8.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que WELLINGTON trazia consigo e guardava um tijolo de maconha (THC), com peso líquido de 262,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar e que BENEDITO tinha em depósito e guardava 49 trouxinhas e 19 eppendorf's contendo cocaína, com peso líquido total de 40,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

9.) A materialidade do delito restou comprovada, à exaustão, pela portaria de instauração (fls.06/07), pelo boletim de ocorrência (fls.16/19), pelos autos de exibição e apreensão (fls.20/21 e 25/26), pelo laudo da interceptação telefônica (fls.121/143), pelo laudo de identificação das chamadas telefônicas (fls.175/195), pelo laudo de constatação (fls.28/30), pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e cocaína (fls.77/79), a par da prova oral produzida.

10.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que os réus traficavam no local. Vejamos.

10.1.) Giovani, policial civil, ouvido às fls. 332, aduziu que estavam investigando o tráfico de drogas em Pirapora do Bom Jesus e que, por meio de interceptação telefônica, tomaram conhecimento que BENEDITO, chefe do tráfico no bairro do Bom Jesus, Deco guardava as drogas e WELLINGTON era um dos vendedores. Relatou que na data dos fatos, WELLINGTON e BENEDITO, vulgo Juninho, foram até São Paulo buscar entorpecentes, tendo WELLINGTON retornado de Barueri até Pirapora de motocicleta e BENEDITO de ônibus. Declarou que ficaram de campana próximo à Pedreira, aguardando WELLINGTON que estava com os entorpecentes dentro de uma mochila; este, ao avistar a presença policial, empreendeu fuga e escondeu as drogas no matagal. André, vulgo Deco, ao recuperar o tijolo de maconha dispensado por WELLINGTON foi preso em flagrante. Em seguida, durante as investigações interceptaram BENEDITO informando a existência dos entorpecentes guardados em sua residência, tendo este se evadido pelos fundos ao avistar a presença policial. Neste sentido, temos o depoimento de Denis, também policial civil, ouvido às fls. 331.

10.2.) Consigne-se que o depoimento dos policiais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores

públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal dos acusados pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação. A grande quantidade, a diversidade e o local dos fatos comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

12.) Não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos em favor de BENEDITO, pois, trata-se de reincidente.

13.) Outrossim, quanto à WELLINGTON, impossível a aplicação do redutor, porquanto na hipótese dos autos, não se trata de pequeno e ocasional traficante, mas, sim de pessoa dedicada ao crime.

12.1.) O réu foi surpreendido trazendo consigo um tijolo de maconha, com peso líquido de 262,4 gramas, resgatado no matagal a mando de BENEDITO, que, por si só, já demonstra de maneira cristalina não ser pequeno traficante, destinatário do benefício. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. PRECEDENTES. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o condenado por tráfico de drogas, apreendido com grande quantidade de substância entorpecente, manifesta dedicação à atividade criminosa. 2. No caso concreto, o paciente foi flagrado com 4,75g, na forma de 42 pedras de substância análoga ao crack, sendo inaplicável, portanto, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. (...) 4. Ordem denegada. (STJ; HC 198.458/SP, Rel. Ministro ADILSON VIEIRA MACABU (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ), QUINTA TURMA, julgado em 31/05/2011, DJe 20/06/2011)

12.2.) De igual teor os julgados: HC 160.717/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 21/02/2011); HC 177.405/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 28/02/2011.

12.3.) Ninguém faz "bico" de traficante. Destarte, cabia ao réu afastar essa presunção (inversão de ônus da prova) de modo válido e convincente, o que de longe aconteceu no caso em testilha, em que o réu não comprovou o exercício de qualquer atividade lícita.

12.4.) Como bem destacado pela juíza Patrícia Álvares Cruz, atual diretora do DIPO, em recente entrevista ao jornal Folha de São Paulo "(...) Todo traficante, por menor que seja, trabalha, direta ou indiretamente, para o PCC, já que toda a droga vendida no estado é distribuída pela facção. Sem ele, toda uma estrutura criminosa deixaria de existir. E situações como a que vemos hoje no Rio seriam evitadas. Não é verdade que a polícia só prende pequenos traficantes. O que ocorre é que os pequenos são aqueles que se expõem, vendendo as drogas em via pública, e por isso a polícia tem mais acesso a eles. Além disso, o fato de portar pouca droga não significa que seja pequeno. Nenhum traficante carrega toda a droga que vai vender. Na prática, vemos que ele mantém consigo pouca quantidade, justamente por saber dos benefícios que isso vai lhe trazer caso seja preso, e deixa o restante em local

desconhecido da polícia." (<https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/todo-traficante-mesmo-o-menor-trabalha-para-o-pcc-diz-juiza-corregedora.shtml>)

13.) Inexistindo descriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

14.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR os réus WELLINGTON DAVID DA SILVA ROCHA e BENEDITO CARLOS DE SOUZA JÚNIOR como incursos no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo a dosar a pena

15.) Observando as diretrizes dos artigos 59 e 58 Código Penal, passo a dosimetria da pena, apontando ser elevada a reprovabilidade da conduta dos réus ante a quantidade e variedade de drogas apreendidas (um tijolo de maconha, 49 trouxinhas de maconha e 19 porções de cocaína) e a conduta social reprovável, pois, no caso, ambos não comprovaram ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 01 ano à pena base de cada um. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

15.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos, e 600 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

16.) Agravantes e atenuantes: BENEDITO é reincidente específico, pelo que exaspero sua pena em 1/5, para fixa-la em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 720 dias-multa.

17.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

18.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena dos réus WELLINGTON DAVID DA SILVA ROCHA em em 06 anos, e 600 dias-multa, calculados na forma acima, e de BENEDITO CARLOS DE SOUZA JUNIOR em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 720 dias-multa, calculados na forma retro, tornando-as definitivas.

19.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

20.) Substituição da pena: não fazem jus, pois o montante da pena fixada é superior a 04 anos e as circunstâncias judiciais não lhes são totalmente favoráveis, não preenchendo os requisitos do art. 44 do Código Penal.

21.) Apelar em liberdade: os réus têm direito, pois, responderam soltos ao processo, não sendo caso de prendê-los preventivamente.

22.) Transitada em julgado, lancem-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 17 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA